

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9341/2538

นาง สม จิต ร บุตร เสือ กับพวก
นาย เจีย ม แป้น เพชร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2), มาตรา 248 วรรคสี่

คดีที่ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อคู่ความยื่น ฎีการ่วมกับ คำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์รับรองฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แล้วศาลชั้นต้นต้องส่งฎีกาไปให้ผู้ พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่งคำร้องของผู้ฎีกาก่อนแล้วจึง จะมีคำสั่งต่อไปได้ การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาดังกล่าวโดยสั่งในฎีกาด้วยว่าคดีไม่ต้อง ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและมีได้ดำเนินการตามที่ผู้ยื่นฎีการ้องขอ คำสั่งศาลชั้น ต้นที่รับฎีกาจึงไม่ชอบด้วยเหตุที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสี่ฟ้องจำเลยให้แบ่งที่ดินทรัพย์มรดกต่อมาโจทก์ จำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ให้นำที่ดินพิพาทออกขายเพื่อนำ เงินมาแบ่งกันหากขายไม่ได้จำเลยยอมลงชื่อโจทก์ให้เป็นเจ้าของร่วมในที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นพิพากษตามยอม คดีถึงที่สุดแล้วต่อมาโจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่

ยอมขายและไม่ยอมจดทะเบียนลงชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินบางแปลง ขอให้จำเลยนำโฉนดที่ดินมาวางศาลเพื่อโจทก์ทั้งสองจะได้บังคับคดีต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ทั้งสองผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินรวมกันแล้วคนละหนึ่งในหกส่วน หากจำเลยไม่ยอมจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาของจำเลยตามคำพิพากษตามยอมของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีเดิมมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงจำเลยได้ยื่นฎีการ่วมกับคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์รับรองฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แล้วแต่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยโดยสั่งในฎีกาด้วยว่าคดีไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและมีได้ดำเนินการตามที่จำเลยร้องขอดังกล่าว คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รับฎีกาจำเลยจึงไม่ชอบด้วยเหตุที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) สมควรให้ศาลชั้นต้นดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งรับฎีกาจำเลยให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งฎีกาของจำเลยไปให้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์พิจารณาสั่งคำร้องของจำเลยก่อน และมีคำสั่งใหม่ต่อไป

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ